

ACUERDO-008-2020

**INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL,
ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF).**

Extensión en Plazos de Vigencia de Planes de Manejo, Planes Operativos Anuales, Planes de Salvamento, Continuidad de Operación de Industrias Forestales, Planteles de Venta de Productos y Subproductos Forestales, Registro de Contratistas y de Técnicos Forestales Calificados.

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los recursos naturales de la nación.

CONSIDERANDO: Que la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, declara de prioridad nacional y de interés general el manejo racional y sostenible de los recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre.

CONSIDERANDO: Que es atribución del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), diseñar, formular, coordinar, dar seguimiento, ejecutar y evaluar las políticas relacionadas con el sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

CONSIDERANDO: Que es atribución del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), aprobar Reglamentos Internos, Manuales e Instructivos para realizar la gestión en el sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre, tomando en cuenta lo dispuesto en la Ley Forestal, la Ley de Ordenamiento Territorial, Ley de la Propiedad, Ley General del Ambiente, La Ley de Municipalidades y otras leyes aplicables.

CONSIDERANDO: Que es una de las funciones del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), administrar el recurso forestal público, regular y controlar el recurso forestal privado para garantizar la sostenibilidad ambiental.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Emergencia Nacional Sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID-19, enmarcada en el Decreto Legislativo No. 32-2020, donde se decreta la restricción de las Garantías Constitucionales, a consecuencia de esto, se detiene la fauna y cadena productiva y/o comercialización forestal, priorizando específicamente aquellas labores de mantenimiento de la red vial, protección, plagas y salud y restauración forestal contempladas como parte del manejo forestal responsable, afectando en todo momento el desarrollo normal de las actividades productivas de conformidad con los permisos y autorizaciones emitidos por el ICF.

POR TANTO

La Dirección Ejecutiva del ICF, en uso de sus facultades legales y con fundamento en los artículos 80 y 340, 341, de la Constitución de la República; Artículos 1, 2, 3, 6, 9, 78, de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; 1, 2, 3, 4, 6, 210, 211 del Reglamento General de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 60 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 116 y 118 de la Ley General de la Administración Pública; PCM-005-2020, PCM-021-2020, PCM-022-2020, PCM-023-2020, PCM-026-2020, PCM-028-2020, PCM-031-2020, PCM-033-2020, PCM-036-2020, PCM 040-2020, PCM 042-2020, PCM 045-2020, PCM-063-2020.

ACUERDA:

PRIMERO: Extender el plazo de vigencia por un (1) año, hasta el 31 de julio del 2021, para los Planes de Manejo, cuya ejecución fue interrumpida por las medidas de confinamiento en el marco de la Emergencia Nacional Sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID-19, este período se otorga para que puedan concluir con los compromisos técnicos y administrativos, hasta la actualización de los mismos.

SEGUNDO: Extender el plazo de vigencia por un período de ocho (8) meses, hasta el 31 de marzo del 2021, para aquellos Planes Operativos Anuales aprobados en el año 2019, y aquellos que se les había otorgado prórroga, la cual venció en este período, cuya ejecución fue afectada por las medidas de confinamiento en el marco de la Emergencia Nacional Sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID-19; este plazo no aplica para los Planes Operativos Anuales que ya han aprovechado la totalidad del volumen autorizado.

TERCERO: Los Planes Operativos Anuales aprobados durante la etapa de la Emergencia Nacional Sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID-19, se les concede un período adicional de cinco (5) meses a partir de la fecha de su vencimiento, en compensación al período de confinamiento y de cierre de actividades del Sector Forestal.

CUARTO: Extender el plazo de vigencia al carnet de registro de los Contratistas y Técnicos Forestales Calificados, por un período de noventa (90) días, los cuales vencieron en el período de la Emergencia Nacional Sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID-19; concluido dicho período deberá efectuar las diligencias, mediante los procedimientos, en línea establecidos, a fin de actualizar su registro.

QUINTO: Otorgar un plazo de sesenta (60) días, para la presentación de la **CONTINUIDAD DE OPERACIONES** de la Industria Forestal Primaria, Secundaria y Planteles de Venta de Productos y Subproductos forestales, que no pudieron realizar el trámite correspondiente por el inicio del período de la Emergencia Nacional Sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID-19.

SEXTO: Extender el plazo de vigencia por tres (3) meses, hasta el 31 de octubre del 2020, a los Planes de Salvamento aprobados, cuyo vencimiento por fecha se dio durante el período de la emergencia sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID-19, razón por la cual se vieron interrumpidos en sus actividades de aprovechamiento.

SÉPTIMO: Otros instrumentos como: Licencias No Comerciales, Planes de Saneamiento, otros que requieran de un plazo adicional, que no se haya contemplado en el presente Acuerdo, se resolverá de conformidad a petición del interesado ante la Región Forestal correspondiente, siempre y cuando la justificación corresponda a los plazos afectados por la Emergencia Nacional Sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID-19.

OCTAVO: Las Regiones Forestales de ICF son responsables de dar cumplimiento a lo aquí dispuesto, para lo cual deben realizar las inspecciones que consideren pertinente y/o solicitar los informes a los Técnicos Forestales Calificados, cuando así se requiera.

NOVENO: El presente acuerdo, es de **EJECUCIÓN INMEDIATA** y deberá ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en el Portal de Transparencia y en la Página Electrónica Oficial del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida silvestre. - **COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.**